

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5822/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหสมาคารทรัพย์ศิลป์

โจทก์

โจทก์ร่วม

นายสมเกียรติ รัตนรักษ์

ล.

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คโดยมิได้ลงวันที่ในเช็ค ย่อมถือไม่ได้ว่ามีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำผิด แม้จำเลยจะยินยอมให้โจทก์ร่วมลงวันที่ในเช็คในภายหลัง ตามวันที่ตกลงกัน โดยจำเลยลงชื่อกำกับในรายการวันที่ไว้ให้ ก็หาจะมีผลให้ถือว่าเป็นเช็คมีวันที่จำเลยกระทำผิดไม่คงมีเพียงให้เช็คนั้นมีรายการสมบูรณ์ฟ้องร้องบังคับกันได้ในทางแพ่ง เท่านั้น จำเลยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากผลใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยออกเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วมเพื่อชำระหนี้โดยจำเลยมิได้ลงวันที่ในเช็คนั้น เมื่อโจทก์ร่วมนำเช็คไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยแจ้งว่า "บัญชีปิดแล้ว" คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยเป็นผู้บอกให้โจทก์ร่วมลงวันที่ในเช็คพิพาท โดยจำเลยได้ลงชื่อกำกับในรายการวันที่ล่วงหน้าไว้ให้ แล้วต่อมาโจทก์ร่วมได้ลงวันที่ในเช็คนั้นตามที่ตกลงกัน จะถือว่าเช็คพิพาทมีวันที่อันจะทำให้จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๔๙ มาตรา ๓ หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่จำเลยออกเช็คพิพาทโดยไม่ลงวันที่ ย่อมถือไม่ได้ว่ามีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำผิดแม้จำเลยจะยินยอมให้นายวิสุทธิ ปัญจะ หุ่นส่วนผู้จัดการของโจทก์ร่วม ลงวันที่ในเช็คพิพาทในภายหลังตามวันที่ได้ตกลงกัน โดยจำเลยลงชื่อกำกับในรายการวันที่ไว้ให้ก็ตาม หากมีผลให้ถือว่าเป็นเช็คมีวันที่ จำเลยกระทำผิดได้หรือไม่ คงมีผลเพียงให้เช็คนั้นมีรายการสมบูรณ์ ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ในทางแพ่งเท่านั้น ไม่มีผลที่จะปรับเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓ จำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-โสภณ รัตนกร-กัญเกียรติ สุนทรบุระ)

ศาลชั้นต้น - นายสมภาพ โชติกวณิชย์

ศาลอุทธรณ์ - นายเคเลี่ยน วัฒนเมธียานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ